

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3581/2532

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นครหลวง
เครดิต จำกัด

โจทก์
จำเลย

นายกิตติพจน์ ปิยะวัฒน์กุล กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา

จำเลยขอเลื่อนการสืบพยานจำเลยติดต่อกันมาหลายครั้ง โดยในสองครั้ง
สุดท้ายศาลชั้นต้นได้สั่งกำชับจำเลยทั้งสามไว้อย่างชัดเจนว่าจะไม่ให้เลื่อนคดีอีกไม่
ว่าด้วยเหตุใด ๆ และให้สืบพยานจำเลยให้ได้ในนัดต่อไป แต่จำเลยก็หาได้นำพาไม่
พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าว เป็นการแสดงโดยชัดแจ้งว่า จำเลยไม่เอาใจใส่และไม่
ให้ความสำคัญแก่คดีของจำเลยเอง อันถือได้ว่าเป็นการประวิงคดีศาลล่างทั้งสองไม่
อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ชำระต้นเงินตามเช็ค ๓ ฉบับพร้อมดอกเบี้ย
และบังคับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระ
ให้ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ ๑ ชำระหนี้แล้ว จำเลยทั้งสามจึงไม่ต้องรับผิดชอบ
ตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว นัดสืบพยานจำเลยทั้งสามปรากฏว่าจำเลยทั้งสามขอเลื่อนคดีหลายครั้ง ในครั้งสุดท้ายทนายจำเลยที่ ๑ ขอเลื่อนคดี ส่วนทนายจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ขอถอนตัวจากการเป็นทนายของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ทนายจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ถอนตัว กับเห็นว่าจำเลยทั้งสามขอเลื่อนคดีเป็นการประวิงคดีไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและถือว่าจำเลยทั้งสามไม่มีพยานมาสืบ พินิจพิเคราะห์ให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๔๐๐,๐๐๐ บาท และ ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๘ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามลำดับจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยทั้งหมดถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน ๔๖๔,๗๔๕.๒๑ บาท ให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ร่วมรับผิดชอบชำระเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๘ ต่อปี ของต้นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับจากวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ของต้นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท นับจากวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และของต้นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นับจากวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระให้ยึดที่ดินจำนองโฉนดเลขที่ ๕๙๒๙๔ แขวงบางนา เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร ออกขายทอดตลาดชำระหนี้ตามความรับผิดชอบของแต่ละคนจนครบ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาเพียงว่า มีเหตุสมควรอนุญาตให้จำเลยทั้งสามเลื่อนคดีหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามสำนวนคดีนี้ว่าศาลชั้นต้นได้ทำการสืบพยานโจทก์มาตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ อันเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์นัดสุดท้ายและนัดสืบพยานจำเลยในวันเดียวกัน เมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จ

แล้ว ทนายจำเลยทั้งสามขอเลื่อนคดีอ้างว่าพยานจำเลยไม่มาศาลเนื่องจากติดธุระ
จำเป็นศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลยในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง
วันนัดทนายจำเลยที่ ๑ แกลงขอเลื่อนคดีอ้างว่าจำเลยที่ ๑ ป่วยส่วนทนายจำเลยที่ ๒
ที่ ๓ อ้างว่าไม่ได้เตรียมพยานมา ขอเลื่อนคดีไป โดยทนายจำเลยทั้งสามแถลงว่านัด
ต่อไปจะไม่ขอเลื่อนอีกไม่ว่าโดยเหตุใด ๆ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งอนุญาตให้เลื่อนไปสืบ
พยานจำเลยในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยสั่งกำชับให้จำเลยทั้งสามนำพยาน
มาให้พร้อมโดยศาลจะไม่อนุญาตให้เลื่อนอีกไม่ว่าเหตุใด ๆ แต่ครั้นถึงวันนัดทนาย
จำเลยที่ ๑ ขออนุญาตจากการเป็นทนายและจำเลยที่ ๑ ขอเลื่อนคดีอ้างว่าไม่สามารถ
แต่งทนายได้ทัน ส่วนทนายจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ มอบฉันทะให้เสมียน ทนายยื่นคำร้องขอ
เลื่อนคดีอ้างว่าป่วยโดยไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อศาล โจทก์แถลงคัดค้าน แต่
ศาลชั้นต้นก็ยังอนุญาตให้ทนายจำเลยที่ ๑ ถอนตัวได้ และให้เลื่อนคดีไปเป็นวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยกำชับจำเลยทั้งสามอีกว่า ให้จำเลยทั้งสามเตรียมพยานมา
ให้พร้อม จะไม่อนุญาตให้จำเลยทั้งสามเลื่อนคดีอีก ไม่ว่าเหตุใด ๆ หากทนายจำเลย
คนใดป่วยหรือถอนตัวก็ให้จำเลยแต่งตั้งทนายความสามารถปฏิบัติหน้าที่เข้ามา
ดำเนินคดี แต่ถึงวันนัด ทนายจำเลยที่ ๑ แกลงขอเลื่อนคดีอีก อ้างว่าไม่มีพยานมา
ศาลและตนเพิ่งได้รับแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ส่วนทนายจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ มอบฉันทะให้
เสมียนทนายนำคำร้องมายื่นขออนุญาตจากการเป็นทนายความของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓
ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทนายจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ถอนตัวเพราะทนายจำเลยที่
๒ ที่ ๓ ยังมิได้แจ้งการถอนตัวให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ทราบ กับเห็นว่าจำเลยทั้งสามประวิง
คดี จึงไม่อนุญาตให้จำเลยทั้งสามเลื่อนคดี ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยทั้งสามขอเลื่อนการ
สืบพยานจำเลยติดต่อกันมาหลายครั้ง โดยในสองครั้งสุดท้ายศาลชั้นต้นได้สั่งกำชับ
จำเลยทั้งสามไว้อย่างชัดเจนว่าจะไม่ให้เลื่อนคดีอีก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และให้สืบ
พยานจำเลยให้ได้ในนัดต่อไป แต่จำเลยทั้งสามก็หาได้นำพาไม่ พฤติการณ์ของจำเลย
ทั้งสามดังกล่าวแล้ว เป็นการแสดงโดยชัดแจ้งว่าจำเลยทั้งสามไม่เอาใจใส่และไม่ให้

หมายเหตุ